CONTRAT D'INFLUENCE COMMERCIALE (PARTENARIAT AVEC UN INFLUENCEUR)

> *Modèle gratuit Lumen Juris, à adapter à votre situation. Les passages entre crochets [ ] sont à compléter ou à choisir. Les notes de rédaction (comme celle-ci) sont à supprimer avant signature.*

> *Note de rédaction : depuis le 1er janvier 2026, un contrat écrit comportant les mentions prévues par la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 est obligatoire, à peine de nullité, lorsque les rémunérations et avantages en nature accordés par un même annonceur à un influenceur atteignent 1 000 € hors taxes sur l'année. En dessous, l'écrit reste vivement conseillé.*

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société [dénomination], [forme sociale] au capital de [montant] €, dont le siège social est situé [adresse postale], immatriculée au RCS de [ville] sous le numéro [numéro SIREN], adresse électronique [adresse], pays de résidence fiscale : [pays], représentée par [prénom et nom], en qualité de [fonction], dûment habilité(e),

Ci-après dénommée « l'Annonceur »,

D'UNE PART,

ET :

[Prénom et nom], [exerçant sous le statut de entrepreneur individuel / la société dénomination, forme, siège, RCS], numéro SIRET [numéro], demeurant [adresse postale], adresse électronique [adresse], pays de résidence fiscale : [pays], connu(e) sur les réseaux sociaux sous le nom « [pseudonyme] »,

Ci-après dénommé(e) « l'Influenceur »,

D'AUTRE PART,

> *Option : l'Influenceur est représenté par un agent. Agissant par l'intermédiaire de [nom de l'agence], [forme, siège, RCS], adresse électronique [adresse], pays de résidence fiscale : [pays], agissant en vertu d'un contrat de représentation écrit, ci-après « l'Agent ».*

L'Annonceur et l'Influenceur étant ensemble dénommés « les Parties ».

> *Note de rédaction : si l'Influenceur est mineur, le contrat est signé par ses représentants légaux et des règles particulières de protection s'appliquent aux enfants de moins de seize ans dont l'image est diffusée en ligne (loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020). Faites vérifier la situation avant toute signature.*

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Influenceur, contre rémunération, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour promouvoir [désignation précise des produits ou services] de l'Annonceur (ci-après « les Produits »), au moyen de contenus diffusés en ligne.

ARTICLE 2 – MISSIONS CONFIÉES À L'INFLUENCEUR

2.1 Contenus

L'Influenceur réalise et publie les contenus suivants :

- [nombre] [publication(s) / story(s) / vidéo(s) / vidéo(s) courte(s)] sur [nom du réseau social] ([adresse du compte]) ;
- [nombre] [autres contenus : direct, article de blog, lien dans la biographie] ;
- période de diffusion : du [date] au [date], selon le calendrier figurant en annexe 1.

2.2 Brief créatif

L'Annonceur transmet un brief en annexe 2 : messages clés, éléments à mentionner, éléments à ne pas mentionner, liens et codes promotionnels. L'Influenceur reste libre du ton et de la forme, dans le respect de ce brief et de son style habituel.

2.3 Validation

L'Influenceur soumet chaque contenu à l'Annonceur au moins [trois] jours ouvrés avant sa diffusion. L'Annonceur dispose de [deux] jours ouvrés pour demander des modifications, dans la limite de [deux] séries de corrections. Sans réponse dans ce délai, le contenu est réputé validé.

La validation par l'Annonceur ne décharge aucune des Parties de ses obligations légales.

2.4 Durée de maintien en ligne

L'Influenceur maintient les contenus en ligne pendant au moins [durée] à compter de leur publication.

ARTICLE 3 – TRANSPARENCE ET CONFORMITÉ DES CONTENUS

3.1 Mention commerciale

Chaque contenu porte, de façon claire, lisible et identifiable pendant toute sa durée, selon le format, la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale ». Les mots-dièse ambigus ou cachés dans une liste ne suffisent pas.

3.2 Exactitude des allégations

L'Influenceur ne présente les Produits qu'à partir des informations fournies par l'Annonceur et de son expérience réelle. Il ne fait aucune promesse de résultat, aucune allégation de santé non autorisée et aucune comparaison dénigrante.

L'Annonceur garantit l'exactitude des informations qu'il fournit et la conformité des Produits à la réglementation applicable.

3.3 Promotions interdites ou encadrées

L'Annonceur garantit que les Produits n'entrent dans aucune catégorie dont la promotion par influence commerciale est interdite (notamment actes de chirurgie esthétique, produits contenant de la nicotine, abstention thérapeutique) et, s'ils relèvent d'un régime encadré (jeux d'argent, produits financiers, crypto-actifs, alcool), il précise par écrit en annexe 2 les règles particulières à respecter.

3.4 Retouches et contenus générés

L'Influenceur respecte les règles en vigueur sur la signalisation des images retouchées ou générées par un procédé d'intelligence artificielle.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATION

4.1 Montant

En contrepartie des missions décrites à l'article 2, l'Annonceur verse à l'Influenceur :

- une rémunération forfaitaire de [montant] € hors taxes ;
- [des avantages en nature : description des produits ou services remis et leur valeur estimée en euros].

> *Option : rémunération variable. Une commission de [pourcentage] % hors taxes du chiffre d'affaires réalisé grâce au code promotionnel « [code] » ou au lien suivi [lien], calculée sur les ventes non annulées ni remboursées, et communiquée à l'Influenceur chaque mois avec le détail des ventes.*

4.2 Paiement

L'Influenceur émet ses factures [à la signature pour 30 % et après la dernière publication pour le solde / selon l'échéancier : à préciser]. Elles sont payées dans les [30] jours suivant leur date d'émission. Tout retard entraîne des pénalités au taux de [trois fois le taux d'intérêt légal] et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

4.3 Frais

Les frais de production des contenus sont inclus dans la rémunération, sauf les frais suivants, remboursés sur justificatif : [déplacements, hébergement à préciser].

ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5.1 Droits sur les contenus

L'Influenceur reste titulaire des droits d'auteur sur les contenus qu'il crée. Il autorise l'Annonceur à les partager (« repartager », citer, intégrer) sur les comptes de l'Annonceur, sans modification, pendant [durée].

> *Option : cession de droits pour la publicité de l'Annonceur. L'Influenceur cède à l'Annonceur, à titre non exclusif, les droits de reproduction et de représentation des contenus listés en annexe 1, pour les usages suivants : [publicité payante sur les réseaux sociaux / site internet / affichage en magasin], pour le territoire [France], pour une durée de [durée], moyennant une rémunération distincte de [montant] € hors taxes. Tout usage non listé ici reste soumis à l'accord écrit de l'Influenceur.*

5.2 Image de l'Influenceur

L'usage du nom, du pseudonyme, de l'image et de la voix de l'Influenceur est limité aux contenus et usages prévus à l'article 5.1. L'Influenceur garantit disposer de l'accord des personnes apparaissant dans ses contenus.

5.3 Marques de l'Annonceur

L'Annonceur autorise l'Influenceur à reproduire ses marques et logos pour l'exécution du présent contrat uniquement.

5.4 Éléments de tiers

L'Influenceur n'utilise pas de musique, d'image ou d'extrait de tiers sans en avoir les droits pour un usage commercial.

ARTICLE 6 – EXCLUSIVITÉ

> *Option : exclusivité. Pendant [la durée du contrat / durée] et pendant [un] mois après la dernière publication, l'Influenceur s'interdit de promouvoir les produits des concurrents directs suivants : [liste nominative ou catégorie précise]. Cette exclusivité est rémunérée par un montant spécifique de [montant] € hors taxes, inclus dans la rémunération de l'article 4.*

ARTICLE 7 – DONNÉES ET STATISTIQUES

L'Influenceur transmet à l'Annonceur, dans les [quinze] jours suivant la fin de la campagne, les statistiques de chaque contenu (portée, impressions, interactions, clics), sous forme de captures d'écran ou d'export de la plateforme. Il déclare que son audience n'a pas été artificiellement gonflée par l'achat d'abonnés ou d'interactions.

Chaque Partie traite les données personnelles auxquelles elle accède dans le respect du règlement (UE) 2016/679 (RGPD). Les jeux-concours éventuels font l'objet d'un règlement spécifique.

ARTICLE 8 – DURÉE ET RÉSILIATION

8.1 Durée

Le contrat prend effet à sa signature et prend fin le [date], sous réserve des articles 2.4 et 5 qui produisent effet pour la durée qu'ils prévoient.

8.2 Résiliation pour manquement

En cas de manquement grave d'une Partie, l'autre Partie peut résilier le contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant [huit] jours, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception.

8.3 Atteinte à l'image

Chaque Partie peut résilier le contrat sans préavis si l'autre fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou tient publiquement des propos discriminatoires, haineux ou injurieux. Les prestations déjà réalisées restent dues.

8.4 Suites de la résiliation

Les contenus déjà publiés peuvent rester en ligne, sauf demande de retrait motivée de l'Annonceur en cas de manquement de l'Influenceur à l'article 3.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ

Chaque Partie est responsable de ses propres manquements. Les Parties sont informées que l'Annonceur, son mandataire, l'Influenceur et son agent sont solidairement responsables à l'égard des tiers des dommages causés dans l'exécution du présent contrat. Dans leurs rapports entre eux, la Partie dont la faute est à l'origine du dommage en supporte la charge définitive.

ARTICLE 10 – INDÉPENDANCE

L'Influenceur exerce sa mission en toute indépendance, sans lien de subordination. Il est seul responsable de ses obligations sociales et fiscales.

ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français, notamment à la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023. En cas de différend, les Parties recherchent une solution amiable pendant [trente] jours. À défaut, le litige est porté devant la juridiction compétente du ressort de [ville].

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux [ou par signature électronique].

Pour l'Annonceur : [nom, fonction, signature]

L'Influenceur : [nom, signature]

[Pour l'Agent, le cas échéant : nom, fonction, signature]

ANNEXE 1 – CALENDRIER ET LIVRABLES

- Liste des contenus, réseau, format et date prévue : [à préciser]
- Contenus concernés par une cession de droits (article 5.1) : [à préciser]

ANNEXE 2 – BRIEF ET RÈGLES PARTICULIÈRES

- Messages clés et éléments à mentionner : [à préciser]
- Éléments à ne pas mentionner : [à préciser]
- Codes promotionnels et liens suivis : [à préciser]
- Règles propres au secteur des Produits : [à préciser]